

බස්නාහිර පළාත්බද කොළඹ මහාධිකරණයේ දී ය.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(ග) වගන්තිය සමග
කියවිය යුතු වර්ෂ 1990 අංක 19 දරන පළාත්බද
මහාධිකරණ (විශේෂ විධිවිධාන) පනතේ 07 වන
වගන්තිය ප්‍රකාරව කරනු ලබන රිටි ඉල්ලීමක දී
වූ කාරණාවේ දී ය.

HCWA/02/2026

දූවගේ කළණි හසන්තිකා අල්විස්
අංක 19,
උද්‍යාන වීදිය,
වෛද්‍ය පාර, දෙහිවල.

පෙන්සම්කාරිය

-එදිරිව-

1. සභාපති
නගර සභාව,
බොරැස්ගමුව
2. ලේකම් හා සභාවේ බලතල කාර්යය
කර්තව්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරී
නගර සභාව,
බොරැස්ගමුව
3. නගර සභාව
බොරැස්ගමුව
4. නිභාල් සමරවික්‍රම
අංක 2/2,
මුණුමල්ගහවත්ත පාර,
ගංගාරාම පාර, වේරහැර,
බොරැස්ගමුව.

5. නීතිපතිතුමා

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව,
කොළඹ 12.

වගඋත්තරකරුවන්

වර්ෂ 2026 ක් වූ ජූලි මස වන දින දීය.

බස්නාහිර පළාත් බද කොළඹ මහාධිකරණයේ ගරු විනිසුරුතුමන් වෙත ඔප්පුවනු පිණිසයි.

ඉහත නම් සඳහන් 1, 2, හා 3 වන වගඋත්තරකරුවන් ස්වකීය නීතිඥ අරුණ ගුණරත්න මහත්මිය මගින් පෙනී සිටිමින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සීමිත විරෝධතා ප්‍රකාශනය පහත පරිදිය.

1. 1, 2, හා 3 වන වගඋත්තරකරුවන් (මින් ඉදිරියට "මෙම වගඋත්තරකරුවන්" ලෙස සඳහන් කරනු ලබන) මෙම සීමිත විරෝධතා ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ, මෙම පෙත්සම සම්බන්ධයෙන් මෙම වගඋත්තරකරුවන් වෙත විධිමත් ලෙස නොතීසි නිකුත් කළ යුතුද යන්න පිළිබඳව මෙම ගරු අධිකරණයට තීරණයකට පැමිණීමට සහාය වීම සඳහාය.
2. මෙම විරෝධතා ප්‍රකාශය විධිමත් නොතීසි නිකුත් කිරීමේ පෙත්සමට විරුද්ධ වීමේ සීමිත අරමුණ සඳහා පමණක් ඉදිරිපත් කරනු ලබන බව මෙම වගඋත්තරකරුවන් ගෞරවයෙන් දන්වා සිටිති. මෙම ගරු අධිකරණය නොතීසි නිකුත් කිරීමට තීරණය කළහොත් සහ එවැනි අවස්ථාවක, වඩාත් සවිස්තරාත්මක විරෝධතා ප්‍රකාශයක් ගොනු කිරීමේ අයිතිය මෙම වගඋත්තරකරුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම රඳවා තබා ගනිති.
3. මෙම සීමිත විරෝධතා ප්‍රකාශයේ අඩංගු කිසිදු කරුණක්, නොතීසි නිකුත් කිරීමෙන් අනතුරුව හෝ මෙම නඩු කටයුතුවල වෙනත් ඕනෑම අවස්ථාවක ගොනු කරනු ලබන වඩාත් සවිස්තරාත්මක විරෝධතා ප්‍රකාශයක් මගින්, හෝ වෙනත් ආකාරයකින්, තම නඩුවට සහාය වන කරුණු, ලේඛන, සාක්ෂි හෝ නීතිමය තර්ක ඉදිරිපත් කිරීමේ මෙම වගඋත්තරකරුවන්ගේ අයිතිය සීමා කිරීමක්, වළක්වාලීමක් හෝ අඩාල කිරීමක් ලෙස අර්ථ නිරූපණය නොකළ යුතුය.

4. පෙත්සමේ සඳහන් සම්ප්‍රකාශයන්ට යටත්ව සහ ඒවාට පමණක් යටත්ව, මෙම වගඋත්තරකරුවන් එහි 1 සිට 25 දක්වා ඡේදවල අඩංගු සියලුම සහ එක් එක් ප්‍රකාශ ප්‍රතික්ෂේප කරති. කෙසේ වෙතත්, මෙහි ඉදිරියේදී නිශ්චිතව පිළිගනු ලබන කරුණු සහ/හෝ මෙහි ඉදිරියේදී දක්වා ඇති කරුණු සමඟ නොගැටෙන සම්ප්‍රකාශය පමණක් එම ප්‍රතික්ෂේපයෙන් බැහැර වේ.
5. තවද, ඉහත සඳහන් කරුණු වලට කිසිදු හානියක් නොවන පරිදි, මෙහි ඉදිරියේදී සඳහන් කර ඇති කරුණු සමඟ නොගැළපෙන සහ/හෝ ඊට පටහැනි පෙත්සමේ සියලුම සම්ප්‍රකාශය මෙම වගඋත්තරකරුවන් විශේෂයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරති. පෙත්සමේ කිසියම් ඡේදයක් සම්බන්ධයෙන් සිදුකර ඇති ඕනෑම සඳහනක්, එම පෙත්සම සමඟ ගොනු කර ඇති දිවුරුම් ප්‍රකාශයේ ඊට අනුරූප ඡේදය පිළිබඳ සඳහනක් ද ඇතුළත් වන බව සැලකිය යුතුය.
6. මූලික විරෝධතාවක් වශයෙන්, අනෙකුත් කරුණු අතර, මෙම පෙත්සම පවත්වාගෙන යාමට, සහ/හෝ ඉල්ලා ඇති සහන, අතුරු සහන ද ඇතුළුව, ලබා ගැනීමට පෙත්සම්කාරියට නීතිමය හිමිකමක් නොමැති බව මෙම වගඋත්තරකරුවන් ප්‍රකාශ කරති, එනම්;

(අ) පෙත්සම්කාරියගේ පෙත්සම නිෂ්ඵල එකක් වීම;

(ආ) පෙත්සමේ ඉල්ලා ඇති සහන (prayers) නීතිමය වශයෙන් වැරදි පදනමක් මත ඉදිරිපත් කර ඇති බැවින්, පෙත්සම්කාරිය ඉල්ලා ඇති කිසිදු සහනයක් ලබා ගැනීමට හිමිකම් නොලැබීම.

(ඇ) ඉල්ලා ඇති සහනය අපැහැදිලි, නිශ්චිත නොවන ස්වභාවයක් ගන්නා බැවින්, එය මෙම ගරු අධිකරණය විසින් ප්‍රදානය කළ නොහැකි වීම.

(ඈ) සහන ඉල්ලා සිටින කරුණු විවාදයට භාජනය වී ඇති සහ/හෝ අදාළ කරුණු සම්බන්ධයෙන් තත්ත්වමය ආරවුලක් (disputed facts) පැවතීම;

(ඉ) පෙත්සම්කාරිය අයුතු ප්‍රමාදයකට (laches) වරදකරුවන් වීම;

(ඊ) පෙත්සම්කාරියගේ අයදුම්පත අනිශ්චිත දීර්ඝ, අනවශ්‍ය ලෙස පීඩාකාරී සහ/හෝ නීතිය අනුව වැරදි පදනමක් මත ගොනු කර ඇති එකක් වීම;

(උ) අත්‍යවශ්‍ය පාර්ශ්වකරුවන් නඩුවේ පාර්ශ්වකරුවන් ලෙස නම් කර නොතිබීම

(උ) පෙත්සම්කාරිය අවම මට්ටමේ හෝ යහපත් විශ්වාසය (*bona fides*) ප්‍රදර්ශනය කර නොමැති බැවින්, *uberrima fides* (උපරිම යහපත් විශ්වාසය) ද නොමැති වීම;

(එ) පෙත්සම්කාරියට ලබාගත හැකි සමාන වශයෙන් කාර්යක්ෂම වෙනත් ප්‍රතිකර්ම සියල්ල භාවිත කර අවසන් කර නොතිබීම; සහ

(ඒ) පෙත්සම්කාරිය විසින් අවශ්‍ය ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා නීතියෙන් නියම කර ඇති ක්‍රියාපටිපාටියට අනුකූලව කටයුතු කර නොතිබීම.

7. ඉහත සඳහන් කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන, මෙම පෙත්සම පවත්වාගෙන යාමට සහ/හෝ ඉල්ලා ඇති සහන, අතුරු සහන ද ඇතුළුව, ලබා ගැනීමට පෙත්සම්කාරියට නීතිමය හිමිකමක් නොමැති බව මෙම වගඋත්තරකරුවන් ඉතා පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරති. එබැවින්, මෙම පෙත්සම මුල් අවස්ථාවේදීම (*in limine*) ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබිය යුතු අතර/හෝ ඉවත දැමිය යුතු බව ද ඔවුහු ගෞරවයෙන් දන්වා සිටිති.
8. මෙම සීමිත විරෝධතා ප්‍රකාශයේ මින් ඉදිරියේ සඳහන් වන සියලු කරුණු සහ සම්ප්‍රකාශ, ඉහත දක්වා ඇති මූලික විරෝධතාවන්ට කිසිදු හානියක් නොවන පරිදි (*strictly without prejudice to the preliminary objections*) ඉදිරිපත් කරනු ලබන බව මෙම වගඋත්තරකරුවන් ප්‍රකාශ කරති.
9. මෙම ගරු අධිකරණයේ රිටි අධිකරණ බලය, දිසා අධිකරණයේ සාමාන්‍ය සිවිල් අධිකරණ බලයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වූ සහ ස්වාධීන අධිකරණ බලයක් වන බවය. (අ) හා (ඇ) ආයාචනයන්හි අයැද ඇති සහනයන් රිටි නඩු කටයුතුවලදී පිළිගත් හෝ යෝග්‍ය සහනයන් නොවන බැවින්, එවැනි සහනයන් ඉල්ලා ඇති අවස්තාවක පෙත්සම නීතිමය වශයෙන් වැරදි පදනමක් මත ගොනු කර ඇති අතර, එම හේතුව මත මෙම නඩුකරය මුල් අවස්ථාවේ දී ම නිෂ්ප්‍රභා විය යුතු බවට වගඋත්තරකරුවන් ප්‍රකාශ කර සිටී.
10. පෙත්සම්කාරිය, මෙම වගඋත්තරකරුවන්ට ඊනියා අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත් කරන ලෙස නියෝග කිරීම සඳහා මැන්ඩමස් (*Writ of Mandamus*) රිටි ආඥාවක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී. එවැනි සහනයක් මෙම ගරු අධිකරණයට ප්‍රදානය කළ නොහැක්කේ, එමගින් නීතියෙන් නියම කර ඇති ක්‍රියාපටිපාටියෙන් බැහැරව කටයුතු කිරීමට මෙම වගඋත්තරකරුවන්ට බල කිරීමක් සිදුවන බැවිනි. නීතියෙන් අදාළ ව්‍යවස්ථාපිත ක්‍රියාපටිපාටියක් නියම කර ඇති අවස්ථාවක, එම ක්‍රියාපටිපාටියට පටහැනි අයුරින් යම් ක්‍රියාවක් සිදු කරන ලෙස බල කිරීම සඳහා මැන්ඩමස් රිටි ආඥාවක් නිකුත් කළ නොහැකි බවට වගඋත්තරකරුවන් ප්‍රකාශ කර සිටී.

11. පෙත්සමේ ඉල්ලීම් (Prayer) මගින් ඉල්ලා ඇති සහන අපැහැදිලි, ද්වයාර්ථ සහ ප්‍රමාණවත් නිශ්චිතභාවයකින් තොර බැවින්, මෙම ගරු අධිකරණයට ඒවා ඵලදායී ලෙස ප්‍රදානය කිරීම හෝ බලාත්මක කිරීම කළ නොහැකි බවට ගෞරවයෙන් වගඋත්තරකරුවන් ප්‍රකාශ කර සිටී.
12. මෙම ගරු අධිකරණයේ රීට් අධිකරණ බලය ආයාචනා කරන පාර්ශ්වයක් තමන් අපේක්ෂා කරන සහනය පැහැදිලිව, නිශ්චිතව සහ නිරවද්‍ය ලෙස හඳුනා දිය යුතු බව අතර පෙත්සම්කාරිය එම මූලික අවශ්‍යතාවය සපුරාලීමට අපොහොසත් වී ඇති බැවින්, පෙත්සම ක්‍රියාපටිපාටිමය වශයෙන් දෝෂ සහිත වන අතර, එම හේතුව මත මෙම නඩුකරය මුල් අවස්ථාවේ දී ම නිෂ්ප්‍රභා විය යුතු බවට වගඋත්තරකරුවන් ප්‍රකාශ කර සිටී.
13. මෙම වගඋත්තරකරුවන් ප්‍රකාශ කරනුයේ, මෙම පෙත්සම මගින් විවාදයට භාජනය කර ඇති කරුණු සම්බන්ධයෙන්, මෙම වගඋත්තරකරුවන් කිසිදු පක්ෂග්‍රාහීත්වයකින් තොරව, නීතියට, අදාළ සියලුම නීතිරීති, ක්‍රියාපටිපාටි සහ මාර්ගෝපදේශවලට දැඩි ලෙස අනුකූලව කටයුතු කර ඇති බවත්, එය මෙම පෙත්සම විභාග කරන අවස්ථාවේදී වඩාත් සවිස්තරාත්මකව මෙම ගරු අධිකරණය හමුවේ අනාවරණය කරනු ලබන බවත්ය.
14. ඉහත සඳහන් සියලු කරුණු සලකා බැලීමේදී, පෙත්සම්කාරියගේ මෙම පෙත්සමට කිසිදු නීතිමය හෝ තත්ත්වමය පදනමක් හෝ සාධාරණත්වයක් නොමැති බවත්, මෙම පෙත්සම පවත්වාගෙන යාමට හෝ ඉල්ලා ඇති අතුරු සහනය ලබා ගැනීමට පෙත්සම්කාරිය හට නීතියෙන් හෝ කරුණු මත කිසිදු හිමිකමක් නොමැති බවත්, එයද මෙම පෙත්සම විභාග කරන අවස්ථාවේදී මෙම ගරු අධිකරණය හමුවේ වැඩිදුරටත් තහවුරු කරනු ලබන බවත් මෙම වගඋත්තරකරුවන් ප්‍රකාශ කරති.
15. පෙත්සමේ 1 සිට 25 දක්වා ඡේදවල අඩංගු සම්ප්‍රකාශවලට පිළිතුරු වශයෙන්, මෙහි අඩංගු සම්ප්‍රකාශයන්ට නොගැළපෙන, ඊට පටහැනි හෝ ඊට පරස්පර වන සෑම සම්ප්‍රකාශයක්ම මෙම වගඋත්තරකරුවන් ප්‍රතික්ෂේප කර සිටී.

එසේ හෙයින් ගෞරවයෙන් අයැද සිටින්නේ;

අ) පෙත්සම්කාරියගේ පෙත්සම මුල් අවස්ථාවේ දී ම (*in limine*) ප්‍රතික්ෂේප කරන ලෙසත්;

ආ) පෙත්සම්කාරියගේ පෙත්සම ප්‍රතික්ෂේප කරන ලෙසත්;

ඇ) 1, 2 හා 3 වන වගඋත්තරකරුවන් වෙත නඩු ගාස්තු ප්‍රදානය කරන ලෙසත්; සහ

ඈ) මෙම ගරු අධිකරණය සාධාරණ සහ යෝග්‍ය යැයි සලකන වෙනත් හෝ වැඩිදුර සහනයක් ප්‍රදානය කරන ලෙස ය.

1, 2 හා 3 වන වගඋත්තරකරුවන්ගේ නීතිඥ